

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2254/2536

ห้ามหุ้นส่วนจำกัดทำขีปนาวุธการ (นคร

โจทก์

นายพะเยาว์ ณ ระนอง

ຈຳເລຍ

นายเมธี ใจสมุทร ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 236

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งยืนตามคำ
 ปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ของศาลจังหวัดทุ่งสง คำสั่งนี้จึงเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมาย
 วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 บรรคหนึ่ง ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ยังไม่เป็นที่ยุติเนื่องจากกรณีของจำเลยมิใช่เป็นการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ซึ่งเป็นเนื้อหาของอุทธรณ์ แต่เป็นกรณีที่จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ไม่รับอุทธรณ์เกี่ยวกับคำสั่ง ที่ศาลชั้นต้นได้สั่งเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม จำเลยจึงมีสิทธิ ฎีกา ได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 180,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง (7 ตุลาคม 2534)
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยมิได้วางค่าธรรมเนียมศาลโดยถูกต้องครบถ้วน ไม่รับอุทธรณ์ (อันดับ 63)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ต้องนำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ ต่อศาล ให้จำเลยดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องตามกฎหมาย เสียก่อนภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าทิ้งอุทธรณ์ (อันดับ 73)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 สั่งรับ อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มี คำสั่ง ว่าจำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยโดยมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล เป็นการไม่ปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 เป็นคำร้อง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกคำร้อง (อันดับ 76 แผ่นที่ 2,88)

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 91)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 93)

คำสั่ง

คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่ใช่คำสั่งยื่นตามคำปฏิเสศของศาลชั้นต้นในเนื้อหาสาระที่จำเลยอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคแรกแต่กรณีเป็นคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องที่จำเลยมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 3 จึงไม่เป็นที่สุด จำเลยมีสิทธิฎีกาได้ ให้รับ ฎีกาของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่ใช่คำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นในเนื้อหา
สาระที่จำเลยอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรค
แรกแต่กรณีเป็นคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องที่จำเลยมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือ
หาประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 คำสั่ง
ของศาลอุทธรณ์ภาค 3 จึงไม่เป็นที่สุด จำเลยมีสิทธิฎีกาได้ ให้รับ ฎีกาของจำเลยไว้
ดำเนินการต่อไป

(สมิทธิ์ วราอุบล-สมชัย ศิริบุตร-ภู่เกียรติ สุนทรนุระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>